

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٢ م ، الموافق ٥ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ ،

برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطلب المقيم بجدول المحكمة الدستورية برقم (ط.ن/٢/٠٨) لسنة (٦) قضائية .

المقدم من:

مجلس النواب

ضد:

حكومة مملكة البحرين

الإجراءات

بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨ ، ورد إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية كتاب رئيس مجلس
النواب رقم ف٢/٣٧٥/٢٠٠٨ ، بشأن عرض منازعة بعدم دستورية المرسوم رقم (٩٨)
لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة الكهرباء والماء على المحكمة الدستورية طالباً الحكم بعدم
دستوريته.

وأودع جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها أولاً : رفض الدعوى في شقها الأصلي وثانياً : عدم اختصاص المحكمة في شقها الاحتياطي . ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن مجلس النواب قرر في جلسته المنعقدة يوم ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨ عرض منازعة دستورية المرسوم رقم (٩٨) لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة الكهرباء والماء على المحكمة الدستورية ، وإعمالاً لقرار المجلس ، تقدم رئيسه بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٧ بهذا الطلب ناسباً إلى المرسوم المطعون فيه أوجه المخالفة التالية :

أولاً : أصلياً : مخالفة أحكام الدستور وبالأخص المادة (٥٠) منه التي تتطلب إنشاء المؤسسات أو الهيئات العامة بقانون ، وبما يخرج عن مفهوم تنظيم المصالح والإيرادات العامة المنصوص عليه في المادة (٣٩/ب) من الدستور ، كما أن اكتساب الشخصية القانونية لا يكون إلا بقانون أو بناءً على قانون وهو ما نصت عليه المادة (١٧) من القانون المدني . وإذ كانت هيئة الكهرباء والماء ، هي هيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ولها ذمة مالية مستقلة عن مجلس الوزراء وإن قرر المرسوم تبعيتها لمجلس الوزراء فقد كان يتعين أن يصدر بإنشائها قانون ، وليس مرسومًا . بالإضافة إلى أن السلطة الوصائية تتقرر بقانون ، خلافاً للسلطة الرئاسية التي لا تحتاج إلى سند من القانون في تقريرها وبالتالي فإن المرسوم لا يصلح سنداً دستورياً لتحديد حدود سلطة الوزير الوصائية ، كما أن إنشاء المؤسسات والهيئات العامة بمراسيم يُخالف عناصر النظام البرلماني ، وعلى الأخص المتعلقة منها بالمسؤولية الوزارية ، فقد رسم الدستور نظاماً معيناً يتعلق باختصاص السلطة التشريعية بشكل مباشر ، ولا شك أن ذلك يعد افتئاتاً على سلطة المجلس التشريعية في الرقابة مما يجعل المرسوم مخالفاً للدستور .

ثانياً : احتياطياً : مخالفة الدستور لاستكمال المرسوم محل الطعن على أحكام مخالفة للقانون من الوجهين التاليين :

أ- نقل المرسوم المطعون فيه الاختصاصات المنوطة بوزارة الكهرباء والماء بموجب المرسوم بقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ إلى الهيئة التي أنشأها المرسوم في حين أنه لا يجوز نقل الاختصاص المقرر لجهة ما بقانون وذلك بأداة أدنى من القانون ، وهو ما يعني عدم وجود أي حاجة إلى السلطة التشريعية التي يمكن تغيير القوانين التي تقرها من دون الرجوع إليها .

ب- إن المرسوم المطعون فيه قد تضمن تعديلاً في القانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حيث نقل الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والماء لعام ٢٠٠٨ إلى الهيئة التي أنشأها بما يتضمن تعديلاً في قانون الميزانية القائم من دون اتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديل القانون ، بما يجعل المرسوم مشوباً بشبهة عدم الدستورية بفرض جواز إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة بمرسوم .

وحيث إن الدستور في المادة (١٠٦) منه كفل حق كل من الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وذوي الشأن في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح ، واستناداً إلى هذا النص صدر المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية مخولاً لها دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، مُحدّداً طرق رفع هذه المنازعات إليها فقصر حق رفع الطعن المباشر أمامها على الحكومة ومجلسي الشورى والنواب بناءً على طلب يقدم إليها من أي من المجالس الثلاثة وأجاز استنهاض اختصاصها عن طريق الإحالة من المحاكم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع فرعي يمكن إبدائه من أحد أطراف النزاع بعدم دستورية نص تشريعي (عادي أو فرعي) مفروض تطبيقه على واقعة الدعوى المطروحة أمام المحكمة الموضوعية .

وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد اطرّد على أن توافر المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لازم لقبول الدعوى الدستورية المُحالّة إليها من المحاكم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع فرعي ، إلا أنه بالنسبة إلى ما يرفع إلى المحكمة الدستورية بطريق الطعن المباشر (الدعوى الأصلية) من أي من المجالس الثلاثة السالف ذكرها ، فأمر مختلف ذلك أن المصلحة في هذه الطعون هي مصلحة مفترضة ، إذ إن الخصومة في الطعن المائل هي خصومة عينية موجهة إلى النصوص المطعون فيها مناطها اختصاص هذا النص في ذاته استهدافاً لمراقبته واستظهار مدى شرعيته توصلًا إلى التقرير بعدم دستوريته تحركه

مقتضيات ودواعي الالتزام بالشرعية ، والامتثال لأحكام الدستور في إطار تحقيق المصلحة العامة ، وهو ما يعني أن الطعن المائل ليس طعنًا بين خصوم ، بل هو طعن موجه في الأساس إلى النص المطعون فيه .

وحيث إن الطعن المائل قد استوفى إجراءاته المقررة قانوناً .

وحيث إن حقيقة طلبات مجلس النواب ، كما طرحها وفهمتها هذه المحكمة مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها أن المجلس طلب في منازعته الحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم دستورية المرسوم المطعون فيه برمته ، واحتياطياً :

أ- الحكم بعدم دستورية النص الوارد بالمرسوم المطعون فيه الخاص بنقل الاختصاصات المنوطة بوزارة الكهرباء والماء بموجب المرسوم بقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ إلى الهيئة التي أنشأها المرسوم المطعون فيه .

ب- بعدم دستورية النص الوارد في المرسوم المطعون فيه الخاص بنقل الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والماء إلى الهيئة بما يتضمن تعديلاً في قانون الميزانية القائم من دون اتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديل القانون بما يجعل المرسوم مشوباً بشبهة عدم الدستورية .

وحيث إن ممثل جهاز قضايا الدولة دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها الاحتياطي بدعوى أن هذا الطلب يتضمن طعنًا بمخالفة نصين تشريعيين للقانون وهذا الدفع مردود بأن الطالب وإن أورد أوجه المخالفة المذكورة في البند ((احتياطياً)) على أنها مخالفة للقوانين ، إلا أنه - وكما انتهت إليه المحكمة في تحديدها لنطاق الدعوى - قد انتهى إلى مخالفة النصين الواردين في المرسوم المطعون فيه ، والخاصين بنقل اختصاصات وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة الكهرباء والماء وتعديل القانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنقل الجزء المخصص لوزارة الكهرباء والماء لعام ٢٠٠٨ إلى الهيئة المذكورة ، لأحكام الدستور المتعلقة بقواعد تحديد اختصاصات المرافق العامة والأحكام المتعلقة بالميزانية العامة ، وهو ما يشكل خروجاً على أحكام الدستور لا تمتد إليه ولاية قاضي المشروعية .

وحيث إن المحكمة تقدم لقضائها بأن الرقابة القضائية التي تباشرها على دستورية التشريعات العادية والفرعية ، مناطها مخالفة التشريع لنص في الدستور ، ولا تشمل بحث

حالات التعارض بين القوانين ، ولا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته أو التنقيب عن بواعث إصداره ، أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته ، لانحسار هذا الاختصاص أصلاً عنها ، كما أن المحكمة في مجال أعمال ولايتها لبسط رقابتها على النص التشريعي المختصم للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للدستور ، تتخذ من ظاهر النص أساساً لفحص مدى دستوريته ، وأن قرينة الدستورية تصاحبه بحسبان أن الأصل في التشريعات هو مطابقتها لأحكام الدستور ما لم تنقض هذه القرينة بدليل قطعي يكون بذاته نافياً على وجه الجزم دستورية النص المطعون فيه ، ويكون التعارض بين هذا النص وبين الدستور واضحاً جلياً قاطعاً صريحاً .

وحيث إن المرسوم المطعون فيه تضمن النصوص التالية :

المادة (١) :

((تنشأ هيئة تسمى هيئة الكهرباء والماء ، تتبع مجلس الوزراء ويُشار إليها في هذا المرسوم بالهيئة ، ويتولى الإشراف والرقابة على الجهاز الإداري للهيئة الوزير المعني بشؤون الكهرباء والماء والذي يصدر بتسميته مرسوم)) .

المادة (٢) :

((تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المعقودة لوزارة الكهرباء والماء ، ويكون لها كافة حقوق الوزارة وتحمل التزاماتها)) .

المادة (٣) :

((يتولى إدارة الهيئة وتسيير شئونها جهاز إداري يتألف من رئيس وأربعة أعضاء ويصدر بتشكيله مرسوم ، وللجهاز على الأخص ما يلي :)) .

المادة (٤) :

((تؤوّل للهيئة ذات المخصصات المالية المرصودة لوزارة الكهرباء والماء في الميزانية العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨)) .

المادة (٥) :

((يستمر موظفو وزارة الكهرباء والماء في مباشرة مهام وظائفهم بذات وضعهم الوظيفي والمالي الحالي وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح التنظيمية والوظيفية للهيئة)) .

المادة (٦) :

((على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)) .

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٣٩) من الدستور تنص على أن : ((يضع الملك بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإيرادات العامة بما لا يتعارض مع القوانين)) .

وتنص الفقرة (أ) من المادة (٥٠) من الدستور على أن : ((ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها)) .

وحيث إنه من المقرر أن اصطلاح المصالح العامة الذي أورده المادة (٣٩/ب) من الدستور يقصد به الهيئات أو المشروعات ، التي تعمل باطراد وانتظام تحت إدارة أو رقابة الدولة أو الأشخاص الإدارية الأخرى ، وعلى اتصال وثيق بها لسد حاجات الجمهور والقيام بأداء الخدمات العامة .

وليس ثمة فارق بين اصطلاح المصالح العامة والمرافق العامة وفقاً للمدلول العضوي للمرافق العامة .

وإذا كانت المادة (٣٩/ب) من الدستور قد ذكرت ترتيب المصالح العامة والإدارات العامة ، ولم تشر إلى إنشائها إلا أنه من المقرر أن الترتيب يشمل الإنشاء والتنظيم ، ذلك أن المشرع الدستوري بعد أن قرر الأصل العام في المادة (٣٩/ب) عاد وخصه بنصوص أخرى في الدستور ، اشترط فيها وجوب صدور قانون بشأن إنشاء بعض المرافق العامة التي حددها وعينها ، وهو ما يعني أن ما عداها يكون للسلطة التنفيذية أن تصدر في شأنه مراسيم في صورة لوائح تنظيمية ، ومن ثم يكون الدستور قد أعطى السلطة التنفيذية الحق في إنشاء المصالح والإدارات العامة وتنظيمها إلا ما استثنى بنص خاص فيه . ولهذا الاختصاص ما يبرره ذلك أنه من الصالح أن يترك للسلطة التنفيذية تنظيم المصالح والإدارات العامة بحسب ما يتوافر لديها من الخبرة وحاجة العمل خاصة أن إنشاء المرافق العامة يرتبط أشد

الارتباط بالأخيرة ، والهيئات التي تتولى السلطة التنفيذية عن طريق مباشرة مهامها الإدارية ، كما أنه من الأسلم أن تتمكن من تعديل القواعد التي يسير عليها المرفق بسهولة لتستجيب لمقتضيات الظروف إذا ما وضع في الاعتبار أن المرافق العامة تقوم بأداء خدمات عامة في مختلف المجالات .

وحيث إن إنشاء المرافق العامة وفقاً للدستور البحريني يجد أساسه إما في الفقرة (ب) من المادة (٣٩) من الدستور وإما المادة (٥٠) منه ، على أن المرافق والمصالح العامة التي تنشأ وفقاً للمادة (٣٩/ب) تكون تابعة للسلطة المركزية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون أداة إنشائها هي المرسوم (قرار إداري تنظيمي) ، في حين أن المرافق التي تُنشأ وفقاً للمادة (٥٠) من الدستور تكون متمتعة بالشخصية المعنوية فلها حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة وأموالها وتكون ذات نظام لا مركزي في إدارتها وتكون مسئولة عن تعويض الأضرار التي تترتب على أخطائها ، وأداة إنشاء هذه المرافق (المؤسسات العامة) هي القانون ، والأولى تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية في حين أن الثانية تدخل في اختصاص السلطة التشريعية .

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان يبين من نصوص المرسوم المطعون فيه ، أنه أنشأ مرفقاً عاماً أطلق عليه ((هيئة الكهرباء والماء)) ونص على تبعيتها لمجلس الوزراء ، ويتولى إدارتها وتسيير شئونها جهاز إداري يصدر بتشكيله مرسوم ، ويتولى الإشراف والرقابة على الجهاز الإداري للهيئة الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء الذي يصدر بتسميته مرسوم أيضاً ، وإذ كان هذا المرفق يتبع السلطة المركزية (مجلس الوزراء) ولم ينص المرسوم على منحه الشخصية المعنوية ، ولا يخضع للوصاية الإدارية التي تباشرها السلطات المركزية في مواجهة الجهات اللامركزية المرفقية (المؤسسات العامة) التي تنشأ بقانون ، وإنما يخضع لرقابة الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء رئيساً ومن ثم تعتبر هيئة الكهرباء والماء إحدى المصالح أو الإدارات العامة التابعة للسلطة المركزية وبالتالي ينعقد الاختصاص بإنشائها للملك - بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية - وتجد أساسها في نص المادة (٣٩/ب) من الدستور ، وإذ صدر المرسوم المطعون فيه مستنداً إلى نص هذه المادة من الدستور ومتفقاً مع أحكامه تعين القضاء برفض هذا الشق من الطلب المائل .

وحيث إنه عن الطلب الثاني في شقه الأول وهو الحكم بعدم دستورية النص الوارد في المرسوم المطعون فيه الخاص بنقل اختصاصات وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة الكهرباء

والماء ، وحيث إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة الكهرباء والماء تنص على أن : ((تتولى الهيئة (هيئة الكهرباء والماء) الاختصاصات المعقودة لوزارة الكهرباء والماء ويكون لها حقوق الوزارة وتحمل التزاماتها)) .

وحيث إن الاختصاص بتنظيم المرافق العامة ينضوي تحت لوائه أمور عدة منها كيفية تكوين هذه المرافق ووضع القواعد التي تبين طريقة إدارتها ، وتحديد اختصاصاتها ، وهو ما يعني أن تحديد اختصاصات المرافق العامة هو أمر منوط بالسلطة التنفيذية تستمد من نص المادة (٣٩/ب) من الدستور إلا أن ذلك لا يمنع السلطة التشريعية من وضع القواعد الخاصة بتنظيم المرافق العامة باعتبارها السلطة التي أولاها الدستور مهمة التشريع ، ولم يرد في نصوص الدستور ما يقصر هذا الحق على السلطة التنفيذية التي منحها الدستور - بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية - سلطة وضع اللوائح على سبيل الاستثناء ، وإذ كان ذلك وكانت المادة الثانية من المرسوم المطعون فيه قد نصت على أن : ((تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المعقودة لوزارة الكهرباء)) ، ومن ثم تكون الهيئة قد حلت محل وزارة الكهرباء والماء في الاختصاصات التي كانت تمارسها بموجب المرسوم بقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٦ في شأن الكهرباء والماء وهو ما ينضوي في نطاق الاختصاص بتنظيم المرافق العامة ويدخل في حدود سلطة الملك في ترتيب المصالح والإدارات العامة التي يستمدّها مباشرة من نص المادة (٣٩/ب) من الدستور، وإذ جاء نص المادة الثانية من المرسوم المطعون فيه متفقاً مع نص المادة (٣٩/ب) من الدستور ولا يتعارض مع أي حكم آخر فيه تعين القضاء برفض هذا الشق من الطلب الثاني .

وحيث إنه عن الشق الثاني من الطلب الثاني بعدم دستورية النص الوارد بالمرسوم المطعون عليه الخاص بنقل الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء والماء لعام ٢٠٠٨ إلى هيئة الكهرباء والماء .

وحيث إنه من المقرر ، أن المرافق العامة إنما تتوخى إشباع أغراض بذواتها تقتضيها خصائص نشاطها التي تقدر معها الجهة التي أنشأتها - وسواء أكان تقديرها صائباً أم مخطئاً - أن أشخاص القانون الخاص لا يقوون على مباشرة الأعمال التي تنهض بها ، أو ينفرون منها ، أو قد يديرونها وفق نظم لا تلائمها ، ومن ثم تقرر هذه الجهة - وهي بالضرورة من أشخاص القانون العام - تنظيمها بما يكفل سريان نظام قانوني خاص عليها ، سواء في شأن علاقتها بالعاملين فيها ، أو على صعيد عقودها ، أو قواعد مسؤوليتها ، أو طرق محاسبتها أو الجهات القضائية التي تنفرد بالفصل في منازعاتها .

وكلما تعلق الأمر بأموال هذه المرافق ، فإن إداراتها تغاير أوضاع الدومين الخاص وطرق تنظيمها ، ذلك أن مالياتها تضبطها معايير جامدة تحول دون مجاوزة تقديراتها، أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة عليها . وطبقاً للمادة (٣٩/ب) من الدستور فإن إنشاء هذه المرافق يتم بمقتضى قرار من السلطة التنفيذية من دون تدخل من السلطة التشريعية في هذا المجال ، إلا إذا تطلب الأمر الموافقة على اعتمادات مالية جديدة تخص هذا الإنشاء فيلزم أن يصدر قانون بها. فإذا اقتصر الأمر على مجرد إلغاء مرفق وإنشاء آخر بدلاً منه ووضع القواعد التي تكفل تنظيمه وحسن سيره بعد إنشائه ، وممارسة ذات نشاطه واختصاصاته ، فإن الأموال المرصودة في ميزانية المرفق القديم تؤوّل إلى المرفق الجديد من دون حاجة إلى أن يصدر قانون بنقلها إلى ميزانيته .

وحيث إنه لما كان المرسوم المطعون فيه قد نص على إنشاء مرفق جديد سماه () هيئة الكهرباء والماء () تتبع مجلس الوزراء وتتولى ذات النشاط الذي كانت تمارسه وزارة الكهرباء والماء ، وتتولى مباشرة الاختصاصات المقصودة لوزارة الكهرباء والماء ، ويكون لها حقوق الوزارة كافة وتحمل التزاماتها ، فإن نص المادة الرابعة من المرسوم المطعون فيه على أولولة المخصصات المالية المرصودة لوزارة الكهرباء والماء في الميزانية العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ إلى الهيئة هونص لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الشق من الطلب المائل .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت الطالب المصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٢م، الموافق ٥ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ.

برئاسة سعادة القاضي : سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبدالجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزيانى، والدكتور محمد المشهداني،
ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المٌقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٥/٠٨) لسنة (٦) قضائية.
المُقامة من:

حسن يوسف محمد جناحي.

وكيله المحامي حسن أحمد بديوي.

ضد:

١- صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته).

٢- النيابة العامة.

ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو سنة ٢٠٠٨ أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ لمخالفتها نص المادة (١٩) من الدستور .

وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء ولاية المحكمة بنظرها ولانتفاء المصلحة .

احتياطيا : برفضها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بأنه في يوم ٢٠٠٣/١١/٣٠ بدائرة أمن محافظة العاصمة أولاً: استعمل التهديد مع موظف عام بنية حمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، ثانياً: حاز وأحرز مادتي المورفين والحشيش المخدرتين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها .

وطلبت عقابه بالمواد (١/٢٢٠) من قانون العقوبات والمواد (٢، ١، ٢٤/١ ، ٢٧) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤ والجدول رقم (١) الملحق به، وإحالاته إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعوى المقيدة برقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٥ وبجلسة ٢٠٠٨/٣/١٨ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .

طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٨، وأمام محكمة الاستئناف قدم مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية ، وبجلسة ٢٠٠٨/٥/٢٥ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٢٠٠٨/٦/٢٩، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهر فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه عن دفع ممثل جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء ولاية المحكمة بنظرها ولانتفاء المصلحة على سند من خلو مواد الاتهام المقدم بها المدعي إلى المحكمة الجنائية من المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون فيها، فإن هذا الدفع ينحل - في حقيقته إلى دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وهو مردود بأنه لما كان المدعي يستهدف من الطعن بعدم دستورية المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية امتناع المحكمة عن تطبيقها وإلغاء قوة نفاذها ومن ثم القضاء ببطالان إجراءات القبض عليه المستند إلى هذه المادة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه ولاسيما أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الجريمتين المسندتين إليه قد وقعتا لسبب واحد ومرتبطنان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبالتالي تكونان جريمة واحدة وعاقبته بالعقوبة المقررة

لأشدهما طبقا لنص المادة (٦٦) من قانون العقوبات، واتخذت من المادة المطعون عليها احد الأسباب التي شيدت عليها حكمها، ومن ثم تقوم مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة في الطعن على المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية التي خولت مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم دون إجراء قضائي.

متى كان ذلك، وكان مناط المصلحة في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها أمام محكمة الموضوع، وكان الحكم في الدعوى الجنائية متوقفا على الفصل في الدستورية المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة يكون على غير أساس. وحيث إن المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليها تنص على انه (في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية، أو جنحة سرقة، أو نصب، أو اعتداء جسيم، أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه).

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه مخالفته نص الفقرتين (أ، ب) من المادة (١٩) من الدستور المعدل بمقولة إنه لا يجوز المساس بحرية الشخص من خلال القبض والتفتيش الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وأن ما نصت عليه المادة (٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية من أن لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في تلك المادة يخالف نص الفقرتين سالفتي الذكر من المادة (١٩) من الدستور لعدم اشتراطها رقابة سابقة من القضاء للقبض على الشخص.

وحيث إن نص الفقرة (أ) من المادة (١٩) يجري على أن " الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون " ، كما تنص الفقرة ب على أنه " لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء " .

وحيث إن دستور مملكة البحرين قد حرص - في سبيل حماية الحريات العامة - على كفالة الحرية الشخصية فأكدت المادة (١٩/أ) من الدستور على أن " الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون " ، ولم يكتف في تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك في عبارات عامة، وإنما أتى بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية، ضمنها

المادة (١٩) من الدستور، فبعد أن قرر في الفقرة (أ) من هذه المادة كفالة الحرية الشخصية حظر في الفقرة (ب) القبض على إنسان أو توقيفه، أو حبسه ، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة، أو في التنقل، إلا وفق أحكام القانون، وبرقابة من القضاء.

وقد حرص الدستور على النص على الضوابط العامة التي يلتزم بها القانون ، في حماية هذه الحرية، لذلك تضمن قانون الإجراءات الجنائية نصوصا في شأن ضمانات الحرية الشخصية في تنفيذ القبض فلم يجز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وأوجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ومواجهته بأسباب القبض عليه وتقرير حقه في الاتصال بمن يرى من ذويه، لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام، وحظر إيذائه بدنياً أو معنوياً (المادة ٦١)، وإلزام مأمور الضبط القضائي بأن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة (المادة ٥٧)، ومنع حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك (المادة ٦٢)، وأجاز لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية، وقضاة تنفيذ العقاب ، وأعضاء النيابة العامة ، في أي وقت تفتيش السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية (المادة ٦٣).

وحيث إن المشرع لم يكتف بالضمانات المتعلقة بشخص المقبوض عليه إنما استلزم النص المطعون عليه كذلك قيام ضمانتين أخريين ضروريتين معا، لقيام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم في غير حالات التلبس بالجريمة: الأولى :- حصر سلطة مأمور الضبط القضائي بالقبض في جرائم محددة "على سبيل الحصر" وهي تلك التي أوردها تحديدا النص المطعون فيه، وهي الجنايات العامة وجنحة السرقة ، أو النصب، أو الاعتداء الجسيم، أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، الثانية:- توافر دلائل "كافية" على وقوع إحدى الجرائم السابقة ، وعلى نسبتها إلى المتهم ويقدرها مأمور الضبط القضائي، "وتراقبه في ذلك النيابة العامة ومحكمة الموضوع" ، ويتعين أن يستخلصها المأمور من سلوك المتهم وتصرفاته التي تحمل "التفكير العادي" على الاعتقاد أنه قد ارتكب إحدى الجرائم السابقة .

وحيث إنه من المقرر أن الغاية من تخويل مأمور الضبط القضائي طبقاً للنص المطعون فيه ، القبض على المتهم ، إذا توافرت الضمانات السالف ذكرها ، هي الحيلولة دون فرار المتهم ، أو إتلافه ، أو تشويهه أدلة الاتهام التي يحملها، وذلك كله تحقيقاً لمصلحة المجتمع في عقاب المتهم ، وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه ، وهذا القبض وإن انطوى على مساس بحرية المتهم ، إلا أنه لا ينتفي عنه طابع التأقيت باعتباره إجراء من إجراءات

التحقيق تفرضه الضرورة الإجرائية الملجئة، وتحسمه النيابة العامة بقرار تصدره في شأنه، فإن هي أصدرت قرارها بالإفراج عن المتهم زال القبض عليه وانتهى، وإلا أصبح الأمر كله في يدها وهي جهة قضائية مختصة بإجراءات التحقيق.

وحيث إن دستور مملكة البحرين على خلاف بعض الدساتير اتخذ موقفا وسطا ومعتدلا فيما يتعلق بالحرية الشخصية، وما يتفرع عنها من حقوق أوردتها المادة (١٩) منه وما قرره من ضمانات لحماية تلك الحرية فلم يشأ أن يطلق سلطة المشرع العادي في تنظيم تلك الحرية، بلا ضمانات، ولم يرد أن تكون تلك الحرية مطلقة تمتنع عن القيود والحدود إذا اقتضت مصلحة المجتمع فرض هذه القيود والحدود، فاستعمل التعبير "رقابة القضاء" كضمانة عند إجراء القبض على أي إنسان وهذا التعبير يسمح بتحقيق الرقابة القضائية على إجراء مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم بالشروط السالف ذكرها بعد تمام اتخاذ هذا الإجراء وتنفيذ القبض، وهو ما أكدته المجلس التأسيسي في جلسته العشرين المنعقدة يوم السبت الموافق ٣ مارس سنة ١٩٧٣ عند مناقشته المادة (١٨/ب) التي أصبحت بعد ذلك المادة (١٩/ب) من الدستور، إذ اكتفى بعبارة "رقابة القضاء" لإجراء القبض ولم يشترط صدور أمر قضائي قبل إجرائه، وإذ لم يحصن النص المطعون فيه أو يمنع النيابة العامة أو محكمة الموضوع من رقابة أمر القبض على المتهم في الجرائم التي ذكرها والشروط التي حددها، فإنه بالتضامم والتكاتف مع باقي نصوص قانون الإجراءات الجنائية تتحقق الرقابة القضائية التي اشترطها الدستور في المادة (١٩) منه .

لما تقدم جميعه، وكان لا دليل من أن النص المطعون فيه يخالف نص المادة (١٩/أ،ب) من الدستور أو يخالف أحكام الدستور الأخرى تعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة